

통 보 사 항

1. 제 목 : 설계감리보증보험증권 발급에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇

3. 내 용 : 「건설기술진흥법」 제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증) 제1항 및 제2항에 따르면, 건설기술용역업자는 건설기술용역 계약을 이행할 때 고의 또는 과실로 해당 건설기술용역 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 할 경우에 따른 배상을 담보하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하여야 하고 이 경우 발주청은 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 건설기술용역 비용에 계상(計上)하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 같은 법 시행령 제50조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증) 제2항에 따르면 보험 또는 공제의 가입기간은 건설공사의 착공일로부터 완공일까지의 기간으로 하고, 가입대상은 실시설계 또는 건설사업관리용역으로 하며, 가입금액은 건설공사에 대한 건설기술용역의 계약금액으로 한다고 규정되어 있으며, 건설기술용역업자는 실시설계 시 해당 실시설계 용역을 완료하기 전에 보험증서나 공제증서를 발주청에 제출하여야 한다고 규정되어 있습니다.

그리고 「엔지니어링산업¹⁾진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등) 제4항에 따르면 엔지니어링사업자는 제3항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 하며 이 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 제1항에 따른 엔지니어링사업 대가에 계상(計上)하여야 한다.라고 규정되어 있습니다.

또한 같은 법 시행령 제42조(엔지니어링사업자의 손해배상보험·공제 가입) 제1항 제1호에 따르면 법 제2조 제1호 가목의 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조

1) 엔지니어링산업진흥법 제2조(정의) 제1호 가목 "엔지니어링활동"이란 과학기술의 지식을 응용하여 수행하는 사업이나 시설물에 관한 활동으로 연구, 기획, 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 감리, 시험운전, 평가, 검사, 안전성 검토, 관리, 매뉴얼 작성, 자문, 지도, 유지 또는 보수를 말한다.

달, 시험, 평가활동의 경우에는 그 사업의 목적이 되는 시설물의 시공·제작·설치 또는 구축의 착공일부터 완공일 후 1년이 되는 날까지를 보험 또는 공제의 가입 기간으로 정하고 있습니다.

따라서 ◇◇은 설계용역 계약이나 평가 용역 계약 등을 체결할 경우 관련 법령에 따라 보험이나 공제가입비용을 산출내역서에 계상하고 보증보험 또는 공제증서를 제출받아야하며, 제출된 증서의 가입기간이 법령에 맞게 명시되어 있는지 확인하여야 합니다.

그런데 2018년 ◇◇ 종합감사 시 용역계약 체결현황을 확인한 결과, [표]와 같이 일부 계약의 경우 설계감리보증보험증권을 발급받아야 하나 계약보증보험 증권 또는 계약보증금 지급각서를 발급받은 사실이 있습니다

[표] 용역계약 체결 시 보증보험증권 발급 현황

(단위: 원)

계약명	계약기간	계약금액	계약업체	비고
인테리어 설계용역	'17.04.03.~'17.04.30.	###	건축사사무소 ●●	계약보증 보험증권
◇◇ 내진성능 평가 용역	'17.06.26.~'17.08.24.	###	(주)■■■건축사사 무소	계약보증 보험증권
지반조사용역	'17.07.11.~'17.07.21.	###	■■■■(주)	계약보증금 지급각서
◇◇ 외부바닥 교체공사 설계용역	'17.08.31.~'17.09.14.	###	(주)▣▣▣	계약보증금 지급각서

4. 조치할 사항

○ ◇◇장은,

- 건설기술용역이나 엔지니어링 용역 계약 체결 시에는 관련법령에 따라 설계감리보증보험증권을 발급받도록 하시기 바랍니다.(통보)